



# ADVOGADOS

Daniel Goliszevski  
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo  
OAB/RS 102.927

**Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.**

**Processo nº.:** 5001483-31.2024.8.21.0049/RS;  
**Exequente:** Maicon Denti;  
**Executadas:** R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados; e  
HDI Seguros S.A.;

**MAICON DENTI**, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue:

## **I. DO ALVARÁ EXPEDIDO**

Inicialmente, o Exequente informa que, conforme o evento 54, foi expedido alvará em seu favor, no valor de R\$ 115.921,35, correspondente ao depósito realizado pela HDI Seguros S.A. Esse valor foi liberado ao procurador do autor, Mauricio de Oliveira Bravo, que realizou a devida prestação de contas, cuja cópia segue em anexo.

Conforme detalhado na prestação de contas, parte do valor liberado foi destinada ao pagamento dos honorários de sucumbência de conhecimento, fixados em 15% na fase de conhecimento. Além disso, diante da necessidade de adimplemento dos honorários contratuais em razão do tempo e trabalho prestado, que totalizaram 40%, foi acordado entre o advogado e o autor que, neste momento, apenas parte desses honorários seria cobrada, a fim de possibilitar que o autor destinasse a maior parte dos recursos ao conserto do veículo.

Desse modo, foi repassado ao autor o valor de R\$ 80.000,00, permitindo que ele desse início ao conserto do caminhão, cujo orçamento atualizado é de R\$ 95.636,00 (evento 1), sendo que o saldo necessário para completar o

conserto será negociado diretamente com a mecânica para pagamento posterior, quando as rés adimplirem o saldo devido ou, alternativamente e em últimos casos, o autor se comprometeu a realizar o pagamento com recursos próprios de forma parcelada.

Por fim, ficou estabelecido que o saldo restante dos honorários contratuais, no valor de R\$ 15.953,44, será compensado futuramente, no momento do recebimento do valor integral da execução contra as rés, tudo conforme recibo e prestação de contas anexa.

## II. DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA E DO AGRAVAMENTO DOS LUCROS CESSANTES

---

A seguradora HDI Seguros S.A., ao não cumprir de forma adequada e tempestiva com sua obrigação contratual, deu causa ao agravamento dos lucros cessantes suportados pelo autor. A demora em autorizar e efetuar o conserto do veículo resultou na ampliação dos prejuízos sofridos pelo autor, que permanece impossibilitado de trabalhar com o caminhão desde a data do acidente.

Conforme prevê o art. 389 do Código Civil, "*não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado*". Assim, o autor faz jus à reparação integral dos prejuízos que decorreram da inércia da seguradora, que é diretamente responsável pelo prolongamento do período de lucros cessantes.

Além disso, a HDI Seguros S.A. tenta, indevidamente, limitar sua responsabilidade ao valor da apólice, no entanto, a seguradora está vinculada a indenizar todos os danos resultantes de sua mora no cumprimento da obrigação, conforme a própria sentença judicial. Os lucros cessantes e demais prejuízos materiais, diretamente ligados ao atraso da seguradora, devem ser integralmente cobertos, independentemente do valor da apólice.

A tentativa da seguradora de compensar os valores da apólice com as supostas despesas de sinistros anteriores, como indicou em sua impugnação ao cumprimento de sentença, constitui clara **inovação processual**, conforme destacado na manifestação de evento 22.

Tais valores não foram comprovados de maneira adequada nem tempestiva e sequer foram mencionados ao longo da fase de conhecimento, o que os torna inadmissíveis neste momento processual. Nesse sentido o art. 141 do Código de Processo Civil dispõe que "*O juiz decidirá o mérito nos limites propostos*

*pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte*". Dessa forma, a compensação pretendida pela HDI Seguros é totalmente descabida e deve ser rejeitada

Ainda, a co-executada R.A. Mesquita de Araújo - Móveis e Estofados sustentou, em várias oportunidades, que a seguradora deveria responder pelos prejuízos causados. Essa tese encontra respaldo jurídico, devendo a seguradora ser responsabilizada solidariamente pela reparação integral dos danos sofridos pelo autor e mora que deu causa.

Por fim, a fim de evitar tautologia reitera os argumentos trazidos na manifestação sobre a impugnação no evento 22, requerendo a improcedência da impugnação apresentada pela Seguradora.

Assim, diante de sua mora e da tentativa de introduzir questões novas e desprovidas de comprovação ao processo, a HDI Seguros S.A. deve ser condenada ao pagamento integral dos prejuízos, até o limite do valor integral de R\$ 150.000,00 previstos na apólice de seguro, com as respectivas atualizações legais, **requerendo-se** novamente a improcedência da impugnação de evento 15, para que não seja autorizada a compensação dos supostos valores indicados na impugnação, conforme também fundamentado na petição de evento 22.

### **III. DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA**

---

O valor atualizado da dívida perfaz o montante de **R\$ 217.361,73 (duzentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e um reais com setenta e três centavos)**, conforme memória de cálculo apensa.

### **IV. DOS PEDIDOS**

---

Diante do exposto, requer:

a) A rejeição integral da impugnação apresentada pela HDI Seguros S.A., conforme argumentado em petições anteriores do autor, especialmente no que se refere à tentativa de compensação dos valores da apólice com despesas não comprovadas e intempestivas, considerando sua clara inovação processual;

b) O bloqueio e penhora de ativos financeiros do saldo da dívida, que atualizado até a presente data perfaz o importe de **R\$ 217.361,73**, conforme memória de cálculo apensa, via SISBAJUD, nas contas bancárias da Executada R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados (CNPJ 31.067.991/0001-53).

c) Havendo a improcedência da impugnação apresentada pela seguradora, que na ordem de bloqueio também sejam indicadas as contas da Executada HDI Seguros S.A. (CNPJ: 29.980.158/0001-57 e 29.980.158/0021-09), considerando a extensão da responsabilidade solidária no pagamento da dívida, até o limite atualizado citado;

d) Que a ordem de bloqueio seja protocolada com a opção sistêmica de **repetição programada/reiteração automática por 30 dias, de modo a ampliar a efetividade da medida**;

e) Decorridos os prazos para impugnação da penhora, requer desde já a expedição de alvará eletrônico automatizado para levantamento do valor eventualmente bloqueado, na modalidade crédito em conta, em nome do procurador da parte autora, Adv. Mauricio de Oliveira Bravo, conforme dados bancários que seguem:

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>          | Sicredi (748)                                                    |
| <b>Agência:</b>        | 0230                                                             |
| <b>Conta Corrente:</b> | 00695-2                                                          |
| <b>Titular:</b>        | Mauricio de Oliveira Bravo<br>Sociedade Individual de Advocacia; |
| <b>CNPJ:</b>           | 43.363.664/0001-28;                                              |

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 30 de setembro de 2024.

Mauricio de Oliveira Bravo  
OAB/RS 102.927